# Lección 2: Las bases constitucionales del Derecho Administrativo - Pepe Ribera


1. La Administración en la Constitución
    Pluralidad de contenidos en la Constitución con incidencia en la Administración
        La cláusula de Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)
        El modelo descentralizado de Estado y el reparto de competencias
        El diseño de un estatuto jurídico del ciudadano frente al poder público
        La atribución a la Administración de funciones de fomento en diversos ámbitos
        El Título IV CE. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 y ss.)
2. Los principios de actuación y funcionamiento de las Administraciones
    A) Principio de objetividad en la persecución del interés general
        El carácter vicarial de las AAPP
        La objetividad como eficacia indiferente
    B) Principio de eficacia
    C) Principio de jerarquía
    D) Principio de descentralización
        Descentralización territorial
        Descentralización funcional
    E) Principio de desconcentración
    F) Principio de coordinación
3. La cáusula de Estado social y democrático de Derecho
    A) La cláusula de Estado de Derecho
        Significado general de la cláusula de Estado de Derecho
        El principio de legalidad administrativa (remisión a caso práctico)
        La sujeción de la Administración a control judicial.
    B) La cláusula de Estado democrático
        Significado general de la cláusula de Estado democrático
        La cuestión de la legitimidad democrática de la Administración
        El principio de participación
    C) La cláusula de Estado social


## 1. La Administración en la Constitución

# Pluralidad de contenidos en la Constitución con incidencia en la Administración

**Qué presencia tiene la admin. y el DA el la CE de 1978.**

En la medida que la CE es una norma de D. Público, podemos decir que la admin. y lo administrativo son omnipresentes en la CE. Hay infinidad de regulaciones en la CE que se refieren a la admin. pública y al DA.

**Destacamos:**

## La cláusula de Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)

1. **En el art. 1 de la CE cuando califica un "Estado Social y Democrático de Derecho".**

*Implicaciones de la cláusula de estado social y democrático de derecho.

▼ **Art. 1 CE:** ***la soberanía reside en el pueblo***

1. *España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.*
2. *La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.*
3. *La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.*

## El modelo descentralizado de Estado y el reparto de competencias

2. **La CE establece un modelo de Estado descentralizado en el que se diferencia al Estado, las CCAA y los entes locales reconociendo la soberanía del Estado y la autonomía de las CCAA y de los entes locales.** Es fundamental para entender el DA español.

▼ **Art. 2 CE:** ***unidad de la Nación y derecho a la autonomía***

*La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.*

### El diseño de un estatuto jurídico del ciudadano frente al poder público

3. **La CE define un estatuto jurídico del ciudadano frente al poder público.** Se define principalmente (no exclusivamente) en el **Título 1o** en el que se regulan los derechos y deberes constitucionales y dentro de los mismos los derechos fundamentales y libertades públicas.

▼ **¿Dónde se encuentra mayoritariamente un estatuto jurídico del ciudadano frente al poder público en la CE?**

Título 1o.

### La atribución a la Administración de funciones de fomento en diversos ámbitos

### El Título IV CE. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 y ss.)

▼ **Art. 97 CE: *El Gobierno***

*El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.*

# 2. Los principios de actuación y funcionamiento de las Administraciones

Los principios de actuación y funcionamiento son muchos. Las normas principales que recogen estos principios son: **art. 103 CE, art. 3 + 4 Ley 40/2015 de 1 de Octubre de régimen jurídico del sector público.**

▼ **Art. 103 CE: *la Administración Pública***

1. *La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.*
2. *Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.*
3. *La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las*

*peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.*

▼ **Art. 3 LRJSP: *Principios generales***

*1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan*
*de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y*
*coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.*

*Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:*

*a) Servicio efectivo a los ciudadanos.*

*b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.*

*c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.*

*d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.*

*e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.*

*f) Responsabilidad por la gestión pública.*

*g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.*

*h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.*

*i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.*

*j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.*

*k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.*

*2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos*
*públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que*
*aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada*
*una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y*

*facilitarán*
*preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.*

*3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las*
*Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación*
*de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que*
*establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.*

*4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento*
*de sus fines con personalidad jurídica única.*

▼ **Art. 4 LRJSP:** ***Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad***

*1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.*

*2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.*

# A) Principio de objetividad en la persecución del interés general

Deducimos **varias implicaciones:**

## El carácter vicarial de las AAPP

La AP no actúa para satisfacer intereses propios sino que la razón de ser de la AP es **perseguir y satisfacer los intereses generales** (públicos). Es una **vicaria** del

ciudadano.

**Vicario:** que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones.

**Art. 103.1** → La Administración no se sirve a sí misma sino que **asume una misión finalista** - "**bien común" o "interés público".** Hay que entender no solo a los **intereses colectivos supra-individuales**, sino también al **interés de cada uno de los ciudadanos.**

- A nivel de la ciudadanía en general
- A nivel de cada ciudadano en concreto

### La objetividad como eficacia indiferente

**Necesidad de actuar de manera objetiva**. Qué entendemos por una administración objetiva? La administración no es objetiva, diga lo que diga la constitución. Y no lo es, porque es vicarial. No es objetiva *porque representa y persigue uno de los intereses en juego* (**interés público**).

**¿A qué se refiere que sirve con objetividad, entonces?** a la **eficacia indiferente** → neutralidad del empleado público a la hora de adoptar la decisión administrativa. A la hora de decidir si atorga o no atorga una licencia, el funcionario ha de ser equidistante entre el interés público y el interés privado. Ya que la AP como institución nunca va a ser objetiva.

***Objetividad***: al margen de favoritismos vinculados a afinidades de cualquier naturaleza. Ej: estatus de los empleados públicos.

***Intereses generales***: los de la población y el territorio. Pese a su pluralidad, pretende ser coordinada y solidaria, los principios de *lealtad institucional* y de *colaboración.*

## B) Principio de eficacia

La AP ha de ser eficaz. Por eficacia entendemos llevar a cabo comportamientos ajustados a derecho en el menor tiempo posible. **Eficacia no es rapidez**. → es una actuación dentro de la legalidad en el menor tiempo posible.

**Desiderátum de eficiencia**: Internamente → estructura *jerarquizada* (siguiente principio) → criterios de:

- **Eficacia**: en el logro de sus ***objectivos***.
- **Eficiencia**: en la gestión de los voluminosos ***recursos***.

*Principios de mérito y capacidad,* en condiciones de *imparcialidad.*

**Art. 3 LRJSP:** “racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión”.

Sin embargo, hay **elementos estructurales que la hacen difícil** → densas regulaciones de procedimiento. Compárese con el marco en el que se desenvuelven las actividades análogas que se lleva a cabo desde el sector privado - hay más incentivos hacia la mejora de la eficiencia.

## C) Principio de jerarquía

La AP tiene un funcionamiento interno jerárquico, basada en el *ordeno y mando*. Tiene una estructura piramidal → rango jerárquico superior dan órdenes i el rango jerárquico inferior cumple las órdenes.

▼ **¿Es democrática la AP?**

No, tiene un funcionamiento interno jerárquico.

La estructura interna de las Administraciones **no** es en sí misma **democrática.** Opera bajo la dirección política de un Gobierno democráticamente legitimado.

Existen **“Administraciones independientes”**: Banco de España, CNMV, Comisión Nacional de la Competencia, Consejo de Seguridad Nuclear → este modelo de organización no está previsto en nuestra constitución.

## D) Principio de descentralización

▼ **Art. 103 CE: *la Administración Pública***

1. *La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,* ***descentralización****, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.*
2. *Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.*
3. *La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.*

Implica que el ejercicio del poder no debe estar centralizado en una única instancia, sino que debe estar **repartido en distintas instáncias** con **personalidad jurídica**.

Es una de las claves del modelo territorial y político español implantado por la CE de 1978. Implica que **no puede haber un único detentador del poder**.

## Descentralización territorial

Se materializa en la existencia de:

- **AGE: Administración General del Estado**
- **CCAA: Comunidades Autónomas**
- **AALL: Administraciones locales:**
  - **Provincia**
  - **Municipio**
  - **Isla**

▼ **¿Qué AALL están reconocidas en la CE?**

- Provincia
- Municipio
- Isla

Esto lo implanta la CE, y supone una **ruptura radical con el periodo preconstitucional**. Antes, teníamos un estado **centralizado** en el que sólo se hablaba de Administración General del Estado, y había AALL pero sometidas a la tutela de la AGE.

Las **Universidades públicas** se benefician también de una autonomía constitucionalmente reconocida.

Hay una **profunda descentralización**, y para construir unidad y cohesión, hay diversos instrumentos enunciados en la CE con carácter muy general: ***coordianción, solidaridad* o *resolución de conflictos.***

## Descentralización funcional

Aquella que se materializa en la **creación de personificaciones no territoriales por parte de las Administraciones Territoriales.**

En infinidad de ocasiones, las Administraciones Locales crean personificaciones jurídicas especializadas (que dependen de ellas) en el desempeño de determinadas **funciones**. Por esto se llama descentralización funcional.

Estas organizaciones territoriales son muy lentas, y consideran que para desempeñar funciones concretas, lo más eficaz es crear una **persona jurídica más pequeña y especializada** para desempeñar esa función.

Ej: El ayuntamiento de Lleida va a crear la **EMAU** (Empresa Municipal de Agenda Urbana) → es una sociedad mercantil de capital íntegramente público que se va a especializar en llevar a cabo todas las medidas sobre mobilidiad, cambio climático, … Esta EMAU es distinta al Ayuntamiento de Lleida, pero realmente no es distinto al Ayuntamiento → ya que la crea el Ayuntamiento y depende de él.

Ej: **CHE** - Confederación Hidrográfica del Hebro. Es una AP creada por la AGE para gestionar las aguas continentales en la región hidrográfica del Hebro. Es una administración con una función muy específica.

Ej: **DOGC** - Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña. La generalitat de cataluña creó una mercantil cuya única función es la publicación del DOGC.

Creamos **subpersonalidades jurídicas especializadas**.

## E) Principio de desconcentración

**Desconcentración ≠ Descentralización**

**Desconcentración**: opera en el ámbito interno de cada Administración. Implica que el ejercicio de las potestades administrativas ha de estar **repartido entre los distintos órganos** que componen cada AP ***con tendencia a atribuir dicho ejercicio a órganos de rango inferior.***

Esta tendencia existe porque los órganos inferiores **están más cerca de la ciudadanía**.

Ej: no podemos acceder al ministro de fomento directamente. Pero sí que podemos ir a la Delegación del Ministerio de Cultura de Lleida.

A medida que las potestades son más simples, se va a atribuïr a lor órganos de rango inferior.

▼ **¿Qué diferencia hay entre la desconcentración y la descentralización?**

- Desconcentración: opera en el ámbito interno de cada Administración, tendencia a atribuir el ejercicio de potestades a órganos de rango inferior para estar así más cerca de la ciudadanía.

## F) Principio de coordinación

Implica que la **actuación de las Administraciones ha de ser una actuación coordinada y coherente**. Lo que no puede ser es que la Administración del Estado actúe en una dirección y la Administración Autonómica en otra dirección completamente diferente.

NO es lo mismo **coordinación ≠ cooperación/colaboración**.

En la **colaboración o cooperación** todas las AAPP que cooperan o colaboran lo hacen en un plano de **igualdad**. Cuando el Estado y las CCAA colaboran, están en la misa posición

Pero cuando hablamos de **coordinación**, decimos que hay una administración que coordina y las demás que son coordinadas. Por lo tanto, hay una administración coordinadora que ocupa una cierta posición de **supremacía** (**no jerarquía**) respecto de las administraciones coordinadas. En ningún caso supone superioridad jerárquica.

▼ **¿Qué diferencia hay entre la coordinación y la cooperación/colaboración?**

- Coordinación: hay un plano de supremacía ¡no jerarquía! (en la jerarquía habría diversos escalones, en la supremacía hay 1 solo que sobresale) en el que una A coordina y las demás son coordinadas.
- Cooperación/colaboración: plano de igualdad.

# 3. La cáusula de Estado social y democrático de Derecho

## A) La cláusula de Estado de Derecho

### Significado general de la cláusula de Estado de Derecho

**Art. 1.1 CE**

▼ **Art. 1 CE:** ***la soberanía reside en el pueblo***

1. *España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.*
2. *La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.*
3. *La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.*

La cláusula del Estado de Derecho no es algo específico del modelo español, sino que cualquier estado democrático es esencial la proclamación de que el Estado de Derecho sea real.

**Sometimiento de todos al derecho. Tanto de los particulares como de los poderes públicos.** Todos, sin excepción, debemos actuar con arreglo a derecho**.**

**Implica que la legitimidad de cualquier comportamiento debemos buscarla en el derecho. Los comportamientos son legales o ilegales según sean ajustados al derecho. Y también es así para la Administración Pública, ya que es sujeto de derecho.**

Además, conlleva el sometimiento a control judicial.

No nos sirve de nada que todos tengamos que actuar conforme a derecho si después no tenemos un **sistema judicial que corrija aquellas actuaciones que no son conforme a derecho.**

Tiene 2 implicaciones por tanto:

1. **Sometimiento a derecho**
2. **Sometimiento a control judicial**

▼ **¿Qué implicaciones tiene la cláusula de Estado de Derecho?**

1. Sometimiento a derecho
2. Sometimiento a control judicial

## El principio de legalidad administrativa (remisión a caso práctico)

- **Vinculación positiva de la Administración al Derecho**

  La cláusula de Estado de derecho implica **al sometimiento de derecho**. Ésa vertiente se materializa en el **principio de legalidad** al que está sujeta la Administración Pública.

  Pero la A.P. está sujeta a derecho de una manera distina a como lo estamos los ciudadanos.

  **Diferencias**:

  - Los **ciudadanos** tenemos una vinculación negativa a la legalidad (al derecho). → ***los ciudadanos podemos hacer todo aquello que el derecho no prohibe***. La vinculación negativa implica que el derecho es un límite **externo** a los ciudadanos.

- Las **AAPP** tienen una vinculación positiva a la legalidad (al derecho). → para las AAPP el derecho es un límite **interno**. *Las AAPP* ***sólo pueden hacer aquello que el derecho les permite y además deben hacerlo del modo que el ordenamiento jurídico le marca***.

  Esta vinculación positiva implica que la Administración solo puede actuar cuando el ordenamiento jurídico le atribuye una **POTESTAD**. Si no hay una norma jurídica que atribuye una potestad a una detereminada administración, esta administración no puede llevar a cabo el comportamiento en que se concreta esta potestad.

  Ej: porqué puede expropiar la AGE (Administración General del Estado)? porqué el art. 33 CE y el art. 1.1 LEF le atribuyen la potestad expropiatoria.

  Ej: porqué la Confederación Hidrográfica del Ebro no puede expropiar? porque ninguna norma administrativa jurídica le atribuye la potestad expropiatoria.

---

Esto de la vinculación negativa y positiva lo dice la CE. Lo deducimos de los **art. 9 y 103 de la CE**.

▼ **Art. 9.1 CE:** ***respeto a la ley***

*Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico*. - **principio de legalidad**. Coloca en la misma posición a los ciudadanos y a los poderes públicos.

La sujeción a derecho que deriva del art. 9.1 CE es la **misma para todos**. Es la vinculación negativa al derecho.

▼ **Art. 103 CE:** ***la Administración Pública***

1. ***La Administración Pública sirve con objetividad*** *los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,* ***con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.***
2. *Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.*
3. *La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.*

Este juego de ambos artículos el TC lo ha interpretado en los siguientes términos. El **art. 9.1** proclama el **principio de legalidad** para todos, y el **103.1** lo **refuerza para la administración pública**, ya que está sometida con carácter pleno.

▼ **¿De dónde deducimos la vinculación negativa y positiva?**

- Art. 9 CE
- Art. 103 CE

- **Vinculación negativa de las Administraciones locales**

En el ámbito de Administración local la vinculación positiva se matiza. Sólo en **sectores muy concretos** tienen una **vinculación negativa en según qué aspectos** (a la hora de legislar ordenanzas). → hay una línea jurisprudencial que entiende que la **"carta europea de derecho local"** implica que las AALL tienen derecho a inervenir en los asuntos que afecten a sus intereses.

▼ **¿La A siempre tendrá una vinculación positiva a la CE?**

No en el ámbito de las AALL.

- **Las potestades administrativas (remisión a la lección 10)**

Entonces, surgen:

- **Tipos de potestades:**
  - **Regladas:** aquellas en las que la actividad de la Administración se encuentra precisa y taxativamente establecida en la ley.
  - **Discrecionales:** implican una facultad de opción entre dos o más soluciones igualmente válidas según la ley.

- **Tipos de discrecionalidad:**
  - **Política y Técnica.**

  **Discrecionalidad**: Facultad que el ordenamiento jurídico otorga a un juez o a un funcionario para que decida según los principios o estándares que considere justificadamente de aplicación ante la indeterminación o el carácter abierto de la norma jurídica a aplicar.

  A lo mejor la política es en el ámbito de la política y la técnica es en el ámbito de los jueces.

- **Control de la discrecionalidad.**

▼ **¿Qué tipos de potestades administrativas hay?**

- Regladas
- Discrecionales

## La sujeción de la Administración a control judicial.

▼ **Art. 103 CE: *la Administración Pública***

1. *La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con* ***sometimiento pleno a la ley y al Derecho****.*
2. *Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.*
3. *La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.*

▼ **Art. 106.1 CE: *control judicial de la administración* por los Tribunales de Justicia**

1. *Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.*
2. *Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.*

**Art. 24.1 CE** → tutela judicial efectiva.

▼ **Art. 24.1 CE: *protección judicial de los derechos***

1. *Todas las personas tienen derecho a obtener la* ***tutela efectiva*** *de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.*
2. *Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación*

*formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.*
*La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.*

*Estado de Derecho*, “imperio de la Ley”, principio de legalidad.

a. Toda la actividad administrativa debe apoyarse en una norma jurídica previa.

b. Densa red de condicionantes que acotan estrictamente su capacidad para adoptar decisiones y llevarlas a la práctica. Contenido sustativo de las decisiones a adoptar por las Administraciones - potestades. Muchos **cauces procedimentales.**

Las personas físicas nos beneficiamos de una amplia libertad personal - “autonomía de la voluntad”.

La Administración está sujeta a medidas que coartan y encauzan su actuación para lograr el servicio objetivo a los intereses generales que le corresponde perseguir.

**Sirven de contrapeso a esa posición privilegiada.**

---

**Control judicial → Jurisdicción Contencioso-administrativa.** Las otras jurisdicciones pueden ser llamadas también cuando en razón de la índole sean ellas las competentes para juzgar. Ej: recurso de amparo.

*Defensor del Pueblo: desde la óptica del respecto a los diversos derechos que la Constitución reconoce.

*Tribunal de Cuentas: misión de fiscalizar las cuentas y las gestión económica del sector público.

# B) La cláusula de Estado democrático

## Significado general de la cláusula de Estado democrático

La Administración pública está sujeta al principio democrático. Pero el funcionamiento interno de la administración no es democrático ni puede serlo. Está presidido por el **principio de jerarquía.**

Toda administración pública tiene una **estructura piramidal**. Dentro de la estructura administrativa, tenemos **unidades funcionales - órganos administrativos. Están**

**ordenados jerárquicamente (unos encima de los otros)**. Los órganos de rango superior dan *órdenes a los órganos de orden inferior*. Y los órganos de orden inferior tienen que obedecer.

La **Administración tiene que ser eficaz, no democrática**. Tiene que aplicar derecho.

▼ **¿En la A qué prevalece, la eficacia o la democrácia?**

La eficacia, por esto tiene una estructura jerárquica y piramidal.

## La cuestión de la legitimidad democrática de la Administración

La Administración **ha de estar legitimada democráticamente** → para conseguir esta legitimación democrática, ponemos en la cúspide de la administración a sujetos elegidos democráticamente. → en la cúspide está el **presidente de gobierno**. Pero no elegimos el "jefe de secretaría de la facultad de lleida", pero sí que elegimos al rector.

## El principio de participación

Pero en el ordenamiento jurídico se establecen algunos **mecanismos** o cauces para que la **ciudadanía se implique en la actividad administrativa**. Estos mecanismos o cauces parten del principio democrático y se reconducen en la idea de **participación ciudadana.** Una de las manifestaciones del principio democrático es el principio de participación ciudadana → tiene diversas manifestaciones:

- **Previsiones constitucionales acerca de la participación: Art. 105 CE.** La participación ciudadana tiene mucha presencia en el ámbito **local**, ya que ha tenido después de la CE un **ámplisimo desarrollo en el DA post-constitucional.**

  *Ordenanzas municipales existentes sobre participación ciudadana en el respectivo Ayuntamiento.

  Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

  ▼ **Art. 105 CE:**

  *La ley regulará:*

  *a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.*

*b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.*

*c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.*

- **La participación como principio y no como derecho subjetivo** - mirar
- **Formas o tipologías de participación:**
  - **Participación *uti cives***: esta sí que es **participación ciudadana en sentido estricto**. A título de ciudadano. *Aquella participación que lleva a cabo el ciudadano con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones por parte de la administración*. Hay de 2 tipos:
    - **Orgánica: *incorporación de ciudadanos en órganos administrativos***. Esos ciudadanos que se incorporan al órgano administrativo contribuyen a la toma de decisiones del órgano. Ej: consejo de gobierno de la Udl. → Rector, equipo de gobierno, representantes del profesorado, … representantes de los estudiantes. Cuando se incorporan en el consejo de gobierno, lo hacen como ciudadanos, empleados.
    - **Funcional**: aquella que ***se articula desde fuera de los órganos administrativos***. El ciudadano participa pero sin incorporarse de ningún órgano administrativo. Es la más usual. Ej: cuando presentamos una denúncia ante la administración (no ante el fiscal), estamos participando. Los *procesos participativos,* se preveen en la administración local - el ayuntamiento quiere remodelar una plaza, y abre un proceso para que el ciudadano explique como quiere que sea la plaza.

      La ley 39/2015, en el 127, **antes de aprobar cualquier proyecto de ley o reglamento, habrá una consulta pública.**

    ▼ **¿Qué tipos de participación *uti cives* existen?**

    - Orgánica
    - Funcional

    Sobre el papel, casi nadie participa.
  - **Participación *uti singulis***: es la que menos nos interesa. No tiene nada que ver con la cáusula de Estado democrático. Se materializa en el derecho

que tiene todo ciudadano a ser parte en los procedimientos administrativos que le afectan. Sin embargo, esto es una consecuencia del **derecho de defensa**.

**En la práctica, esta distinción no es tan clara**. Y se aplican trámites de participación uti cives para defender intereses particulares (uti singulis). Ej: proyecto para diseñar una nueva plaza → entonces un ciudadano intenta proponer intereses individuales para ampliar la terraza de un bar con su plaza.

Nosotros tenemos derecho de participar **en aquellos supuestos en que el ordenamiento jurídico así lo prevea y de la forma que el ordenamiento jurídico nos permita**. No tenemos, por tanto, un derecho absoluto a participar en cualquier actividad de la administración.

▼ **¿Hay un derecho absoluto de participación ciudadana?**

No, tenemos derecho a participar en aquellos supuestos en que el ordenamiento jurídico así lo prevea y de la forma que el ordenamiento jurídico permita.

## C) La cláusula de Estado social

Implica que el poder público y, en concreto, el **poder ejecutivo** y la **administración**, ha de ser una administración *intervencionista*, pero en el buen sentido. Ha de llevar a cabo un comportamiento orientado a **satisfacer necesidades de los ciudadanos**. Esta cláusula de estado social está presente en la constitución. Se fomentarán determinadas cosas o se ofreceran determinadas prestaciones.

**Art. 48 CE + 49 CE**

▼ **Art. 48 CE:**

*Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.*

▼ **Art. 49 CE:**

*Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.*

---

La administración primero cobra, luego gasta, y luego vé si necesita ser productiva.

La empresa privada primero gasta, luego vé si necesita ser productiva, y luego, si eso, cobra.

Por este motivo la administración ofrece garantías, pero la empresa privada ofrece eficacia y eficiencia.